III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 22/10/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación de concesión de aguas subterráneas para riego por goteo de pistachos sobre el expediente C-0084/2022 (expediente S478/2026/TO/00150), situado en el término municipal de Camarena (Toledo), cuya promotora es Agrícola Ecológica Jerezana SL. [2026/7947]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2, concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley. Por otro lado, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental, para analizar los efectos significativos sobre el medio ambiente que pudieran tener antes de su adopción, aprobación o autorización por el órgano sustantivo.

El proyecto “Modificación de concesión de aguas subterráneas para riego por goteo de pistachos sobre el expediente C-0084/2022” se encuentra recogido dentro de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, en el anexo II, grupo 1 (Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería), apartado c) proyecto de gestión de recursos hídricos para la agricultura, punto 2: Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando la superficie sea superior a 10 ha.

El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Primero. - Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental original presentado por el promotor con fecha 8 de enero de 2026, el presente proyecto consiste en la modificación del expediente de riego C-0084/2022, para llevar a cabo la modificación de un aprovechamiento de aguas para poner en regadío por goteo una plantación de pistachos pasando de una superficie de 9,35 ha a una superficie final de 14,34 ha. El marco de plantación seguirá siendo el mismo con medidas 7x5 metros con una densidad de plantación de 285 pistachos/ha. Las necesidades de riego de esta modificación de la concesión se estiman en un total de 31.730 metros cúbicos anuales. La toma de agua se sitúa sobre la parcela 14 del polígono 1 del término de Camarena en las coordenadas X399718 Y441336.

El suministro eléctrico para sacar el agua y la bomba sumergida en el sondeo se realizará a través de placas solares.

El proyecto se ubicará a unos 30 kilómetros de la ciudad de Toledo, en el término municipal de Camarena en el paraje denominado “Monte la venta”. Para su acceso se toma el camino de Camarena a la Torre de Esteban Hambrán recorriendo unos 5 kilómetros.

La actuación inicial planeada por promotor se desarrolla sobre las parcelas que se detallan en la siguiente tabla.

Municipio	Polígono	Parcela	Superficie (ha)	Ampliación
Camarena	1	13	3,85	No
Camarena	1	14	0,80	No
Camarena	1	15	0,32	No
Camarena	1	16	4,37	No
Camarena	1	1	0,58	Si
Camarena	1	2	0.55	Si

Camarena	1	3	1.10	Si
Camarena	1	4	1,15	Si
Camarena	1	5	0.76	Si
Camarena	1	6	0.81	Si
		Superficie total	14.34 ha	

En la fase de planificación del proyecto, en el análisis de alternativas el promotor presenta 3 alternativas posibles:

- Alternativa 0 de no actuación sin ejecución del proyecto.

- Alternativa 1 de instalación de un sistema de riego por pívot.

- Alternativa 2 de instalación de riego por goteo.

El promotor se decanta por la alternativa 2 dado que las perdidas de aguas son menores, su mantenimiento es mas sencillo y se produce un ahorro en los fertilizantes.

Segundo. - Tramitación y consultas.

Con fecha de 8 de enero de 2026, el promotor presentó el documento ambiental del proyecto denominado "Modificación de concesión de aguas subterráneas para riego por goteo de pistachos sobre el expediente C-0084/2022", promovido por el promotor Agrícola Ecológica Jerezana SL. junto con la copia del resguardo de la tasa y la solicitud de evaluación ambiental correspondiente, según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Una vez presentada toda la documentación necesaria y comprobando que es correcta, con fecha 14 de abril de 2026, se inicia la fase de las consultas previstas en el artículo 53 de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental a otros organismos, administraciones, asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informen sobre los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indiquen sugerencias a tener en cuenta para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.

A continuación, se expone el listado de los consultados, señalando con asterisco "*" aquéllos que han emitido sugerencias:

• Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales, Demarcación Territorial de Torrijos. *
• Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Medio Natural. *
• Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, Servicio Provincial de Cultura. *
• Ayuntamiento de Camarena.
• Confederación Hidrográfica del Tajo. *
• Ecologistas en Acción.
• WWF/España.
• Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
• Agrupación naturalista Esparvel.
• Plataforma Toledo Aire Limpio.
• Asociación ecologista Ardeidas.

De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 2/2020, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta de los organismos no señalados con asterisco ("*"), este órgano ambiental cuenta con elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos más relevantes.

La primera institución en contestar es el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo que, en su informe de 23 de abril de 2026, informa que el promotor debe realizar un estudio de valoración de afecciones por la presencia de un yacimiento arqueológico en las parcelas del proyecto. Por ello, se le solicita un requerimiento al promotor para presentación del estudio de afecciones, concediendo un plazo de 3 meses para su elaboración. Tras presentarlo en el Servicio de Cultura, se recibe un segundo informe del Servicio de Cultura el día 24 de septiembre con un condicionado técnico que será detallado en el apartado cuarto de esta resolución.

El cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha de la comarca de Torrijos, informa en su ficha de campo de 28 de abril de 2026, detallando que en las parcelas 5 y 6 del polígono 1 esta presenta la plantación de pistachos sin estar instaladas los ramales de riego sobre el terreno.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de 16 de mayo de 2026, detalla que las actuaciones se localizan en el area de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón-ES030ZSENESCM572”, sobre la masa de agua subterránea Talavera-ES030MSBT=30.015 y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”. También detalla una serie de indicaciones genéricas sobre la zona de servidumbre, zona de policía y límites máximos de abonado dado que el proyecto se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

El día 9 de junio de 2026, el Servicio de Medio Natural de la Delegación de Desarrollo Sostenible emite un informe favorable condicionado a la implantación del regadío en determinadas parcelas debido a los posibles impactos sobre la fauna de la zona. Este condicionado será detallado en el apartado cuarto de esta resolución.

Por último, el 28 de septiembre de 2026, se comunica al promotor Agrícola Ecológica Jerezana SL, la puesta a su disposición del conjunto de informes emitidos por las distintas administraciones consultadas, con el objeto de emitir alegaciones si lo considera necesario. Transcurrido el plazo establecido, no se reciben alegaciones sobre los informes emitidos.

Las sugerencias y condicionamientos más destacables de las respuestas recibidas se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto, incorporándose, en base a su relevancia, en este informe de impacto ambiental, bien en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones o en el apartado “Cuarto” sobre las medidas a adoptar para la integración ambiental del proyecto.

Tercero. - Análisis del proyecto.

Una vez analizada toda la documentación aportada por el promotor, visto el resultado de las consultas realizadas y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, procede realizar el análisis del proyecto según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria.

3.1.- Características del proyecto.

El proyecto evaluado tiene por objeto modificar un aprovechamiento de aguas para ampliar la superficie de cultivo de pistachos. Actualmente la superficie de riego son 9,3577 has. El planteamiento original es ampliar 4,9866 has, llegando a 14,3443 has el área total dedicada al cultivo de pistachos. El proyecto solicitado se ubica en distintas parcelas del término municipal de Camarena (Toledo). Se detalla en el apartado Cuarto de esta resolución que la superficie a ampliar autorizada se reduce de manera notable por afección medioambiental y cultural.

La toma de aguas se sitúa sobre el polígono 1 parcela 14 autorizada mediante el expediente C-0084/2022 ubicada en una caseta prefabricada. Se estiman una necesidades hídricas totales de 31730 metros cúbicos al año con esta nueva ampliación. La alimentación del sondeo será mediante placas solares.

El resto de características específicas sobre este proyecto se recogen en el Documento Ambiental, así como en el apartado Primero de esta resolución.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El proyecto se localiza en el paraje denominado “Monte la venta”, en una zona con relieve llano y predominio de explotaciones agrícolas de viñedos, olivares y cereales de secano. El acceso a la finca se realiza desde la localidad de Camarena a través de un camino que llega a la Torre de Esteban Hambrán tras recorrer unos 5 kilómetros.

No están presentes en la zona montes de utilidad pública ni hay colindancia con vías pecuarias catalogadas de Castilla-La Mancha. Tampoco se encuentran cauces o arroyos estacionales en las proximidades del proyecto

3.3.- Características del potencial impacto.

Según el informe de Medio Natural de fecha 9 de junio de 2026, el proyecto no se localiza dentro de espacios naturales protegidos o en espacios Red Natura 2000. No obstante, la zona del proyecto presenta una patente

intensificación de cultivos de leñosos que modifican y transforman el hábitat estepario de la zona, fraccionando. En este proyecto se ubican poblaciones notables de sisón y otras aves esteparias que se verían afectadas por el incremento de nuevos cultivos de pistacho, eliminación de pastizales y cultivos abandonados.

La Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de 6 de mayo de 2026, detalla que las actuaciones se localizan en el area de captación de la zona sensible “Embalse de Castrejón-ES030ZSENESCM572”, sobre la masa de agua subterránea Talavera-ES030MSBT=30.015 y de la zona vulnerable “Madrid-Talavera-Tiétar- ES030_ZVULES42_5”.

No se esperan afecciones importantes por ruidos, dado el tipo de proyecto, que en todo caso serán puntuales y compatibles. Tampoco serán significativas las afecciones sobre la calidad atmosférica, siempre y cuando se tomen las medidas oportunas señaladas en el apartado Cuarto de esta Resolución. En cuanto a la posible producción de residuos, no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son gestionados convenientemente de acuerdo a su naturaleza y destino. Se deberán disponer los mecanismos adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria agrícola empleada, tanto en la fase de construcción como de explotación del proyecto.

Sobre la afección a los valores histórico-culturales del entorno, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, condiciona la ejecución del proyecto si se excluyen varias parcelas nuevas planeadas del yacimiento arqueológico denominado Pico del Monte. Así mismo se deberán aplicar medidas de conservación y control que resulten precedentes.

Cuarto. - Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Consideraciones generales: todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente y del patrimonio histórico-cultural indicadas por el promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto, complementadas con las que se mencionan a continuación; teniendo en cuenta que, en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente resolución.

4.1.- Protección de los recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.

El Servicio de Medio Natural de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo, considera favorable la actuación si se cumplen un importante condicionado que se detalla a continuación:

- Se cultivarán con pistachos únicamente las parcelas 5,6,13,14,15 y 16 que actualmente ya están plantadas, permitiendo solamente la implantación de regadío sobre las parcelas 5 y 6 del polígono 1. Por lo tanto, se suma a la transformación a regadío solamente un total de 1,57 ha de las 4,98 ha previstas inicialmente. Estas parcelas dispondrán obligatoriamente de riego por goteo superficial debido al condicionado establecido por el Servicio de Cultura.
- Se recomienda el establecimiento de ecorregímenes en el resto de parcelas para aminorar la erosión hídrica y la perdida de nutrientes del terreno.
- Se mantendrá el marco de cultivo de pistachos en 7 x 5 metros, que en caso de modificar el cultivo o un nuevo marco de plantación se deberá consultar al Servicio de Medio Natural de la Delegación de Desarrollo Sostenible por posibilidad de nuevos impactos ambientales.
- Se mantendrán linderos, ribazos y zonas de monte o matorral para la protección de la fauna silvestre y protección del suelo.

4.2.- Protección del Patrimonio Cultural.

Con fecha de 24 de mayo de 2026, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, de manera adicional a lo establecido por el Servicio de Medio Natural, condiciona la realización del proyecto si se cumplen las siguientes medidas:

- Se deberá establecer un entorno de exclusión de cualquier actividad, instalación o infraestructura para el yacimiento arqueológico Pico del Monte I, documentado en el estudio arqueológico realizado. Dicho entorno, comprenderá las parcelas 1, 2 y 3 del polígono 1. Se remarca de nuevo que esta condición afecta seriamente al proyecto original, pues reduce la ampliación a regadío a solamente un total de 1,57 ha que son las permitidas por el Servicio de Medio Natural.
- Sobre en la parcela 4 del polígono 1 de 1,15 ha, se deberán excluirse las labores de subsolado y cualquier otro trabajo de preparación del terreno que implique movimientos de tierra concluyendo que no podrán ser cultivadas y deberá dejarse sin laboreo.

- Tanto en las parcelas 5 y 6 del polígono 1, en las que la plantación ya ha sido ejecutada, no podrán realizarse instalaciones de riego que requieran la apertura de zanjas o cualquier otro movimiento de tierra.
- Se deberá presentar ante la Delegación de Educación, Cultura y Deportes de Toledo un proyecto modificado, en el que se garantice la ausencia de afección directa al yacimiento arqueológico como consecuencia de trabajos de plantación o de instalación del sistema de riego.
- Se deberá realizar el control y seguimiento arqueológico directo de todos los movimientos de tierra derivados de la ejecución de la obra, por parte de un arqueólogo expresamente autorizado, realizando la conservación in situ y documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes inmuebles y de los restos muebles que pudieran aparecer.
- Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá garantizarse mediante presentación en La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud de autorización de trabajos y proyecto arqueológicos de actuación, así previsto en el artículo 48 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Corresponderá a esta Delegación Provincial autorizar expresamente las medidas de control y conservación que resulten procedentes.

Una vez sumados los condicionados del Servicio del Medio Natural y el Servicio de Cultura se presenta una tabla descriptiva de la relación de parcelas agrícolas autorizadas en esta resolución.

Municipio	Polígono	Parcela	Superficie (Ha)	Condicionado
Camarena	1	13	3,85	No
Camarena	1	14	0,80	No
Camarena	1	15	0,32	No
Camarena	1	16	4,37	No
Camarena	1	1	0,58	No autorizado
Camarena	1	2	0.55	No autorizado
Camarena	1	3	1.10	No autorizado
Camarena	1	4	1.15	Sin laboreo
Camarena	1	5	0.76	Solo riego superficial
Camarena	1	6	0.81	Solo riego superficial
		Superficie total	14.34 ha	

Con este condicionado, la superficie final de transformación a regadío será de un total de 10.93 ha, reduciendo el consumo de agua inicial pasando de 31730 m³/año a 24192 m³/año.

4.3.- Protección del suelo y de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Según el informe aportado por la Confederación Hidrográfica del Tajo, de forma complementaria a la protección del sistema hidrológico, se tendrán presentes estos apartados:

• Se tendrá en cuenta en los aportes de fertilizantes las limitaciones que marca el Decreto 80/2025, de 14 de octubre, por el que se aprueba el programa de actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos provenientes de fuentes agrarias en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y se establece el listado de medidas adicionales y acciones reforzadas.
• Se recuerda que las parcelas objeto de este proyecto se encuentran en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos “Madrid-Talavera-Tiétar-ES030_ZVULES42_5”. Por ello, no se deberán superar las dosis de fertilizantes nitrogenados establecidas para cada tipo de suelo y cultivo.
• Se llevará a cabo un análisis del agua de riego, diseñando el plan de fertilización teniendo en cuenta el nitrógeno ya aplicado, conforme al Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible en suelos agrarios.
• Se aportará cuaderno de explotación cumplimentado según establece el Real Decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el registro autonómico de explotaciones agrícolas y el cuaderno digital de explotación agrícola, que deberá presentarse en todos los informes de seguimiento.
• Se intentará reducir el uso de plaguicidas y fertilizantes; los utilizados serán respetuosos con el medio ambiente y se someterán a un método de control.
• Se tendrán en cuenta las disposiciones del Real Decreto 1311/2012 de 14 de septiembre, para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

• Se deberá prestar especial atención al cumplimiento de lo especificado en la Directiva 91/676/CEE, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, y su transposición al ordenamiento jurídico español a través del vigente Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.
• Respecto al parque de maquinaria, será necesaria una gestión adecuada de los residuos líquidos peligrosos (aceites y compuestos) mediante gestor autorizado para evitar la contaminación de las aguas.
• Finalmente, una vez finalizados los trabajos o cuando se produzca el cese de la actividad, todas las instalaciones relacionadas deberán ser tapadas o desmanteladas hasta adoptar la topografía original.

4.4.- Protección frente a la contaminación atmosférica por emisiones y por ruidos.

Al objeto de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera y de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.

Los niveles de ruido generados durante el funcionamiento de la actividad deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como sus reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales. Los motores de las bombas para la extracción y distribución del agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona. Del mismo modo, y a tal fin, los vehículos no deberán circular sobre caminos de tierra o cualquier otro firme natural a una velocidad superior a 30 km/h, salvo que esté expresamente autorizado por la señalización del camino.

4.5.- Gestión de residuos.

Todos los residuos generados en la fase de funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular; a lo establecido en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, así como a lo señalado en el vigente Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado o, en su defecto, el promotor comunicará el inicio de actividad como productor de residuos peligrosos para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, debiendo en este último caso disponer de contrato con gestor autorizado. Cualquier vertido o derrame accidental que pudiera afectar al suelo deberá ser descontaminado a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregando el residuo a gestor autorizado para su posterior tratamiento.

El transportista también estará inscrito como transportista de residuos y el traslado se realizará con la documentación prevista en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, antes citado. Todos los residuos generados serán retirados por gestores autorizados y se dispondrá del correspondiente contrato de tratamiento con los mismos. Tanto dicho contrato como los documentos de identificación empleados para el traslado de residuos podrán ser requeridos por la autoridad ambiental o sustantiva, debiendo ser conservados durante un plazo mínimo de 5 años.

Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados en la explotación agrícola deberán gestionarse en los términos establecidos por el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de Envases y Residuos de Envases. Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que señala el obligado cumplimiento de las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

En todos los informes de seguimiento que se presenten deberá adjuntarse toda la documentación de que se disponga sobre la correcta gestión de los residuos en caso de ser generados: contrato con gestor autorizado y documentos de identificación de traslado de residuos, en su caso.

4.6.- Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras que pudieran construirse deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, en su caso, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.

4.7.- Prevención de incendios.

Con carácter general, los restos vegetales de carácter agrícola o silvícola generados durante las fases de ejecución y explotación del proyecto serán gestionados preferentemente mediante trituración e incorporación directa al suelo como materia orgánica, o bien mediante su retirada por gestor autorizado, conforme a los principios de economía circular establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

De conformidad con la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan las medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha, queda prohibido con carácter permanente el empleo del fuego para la eliminación de restos vegetales agrarios o silvícolas en el medio natural y terrenos forestales Únicamente se podrá excepcionar dicha prohibición en aquellos supuestos estrictamente previstos por motivos fitosanitarios o de prevención de incendios justificados, requiriendo en todo caso la obtención de la correspondiente autorización expresa previa del órgano provincial competente en materia de incendios forestales.

En el caso de contar con dicha autorización excepcional, la ejecución de la quema quedará sujeta a las siguientes restricciones operativas infranqueables:

• Queda completamente prohibida la realización de cualquier tipo de quema o uso del fuego en espacios abiertos durante las épocas declaradas de Peligro Alto y Peligro Extremo de incendios forestales.
• Fuera de dichas épocas, las autorizaciones excepcionales de quema quedarán automáticamente suspendidas durante aquellas jornadas en las que el Índice de Propagación Potencial (IPP) de incendios forestales publicado diariamente por la Consejería competente sea Muy Alto o Extremo.
• Asimismo, se suspenderán los trabajos con fuego cuando las condiciones meteorológicas locales resulten desfavorables, especialmente cuando la velocidad media del viento supere los 20 km/h o se registren rachas superiores a los 30 km/h.

Para la realización de aquellos trabajos agrícolas o forestales mecánicos permitidos dentro de la zona de influencia forestal de 400 metros que impliquen el uso de maquinaria pesada susceptible de generar deflagraciones o chispas, el promotor deberá comprobar el nivel de riesgo diario y, en los supuestos que determine la norma, formalizar la oportuna Declaración Responsable ante la Administración de manera previa al inicio de la actividad, adaptando las jornadas laborales a las limitaciones que el IPP imponga.

También deberá atenderse a lo indicado en el Plan Especial de Emergencias por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha vigente en cada momento.

4.8.- Plan de desmantelamiento.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores de residuos autorizados conforme a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo Sostenible para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación Provincial.

4.9.- Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan; en particular, entre otros: las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, los movimientos de tierra y las instalaciones que afecten al subsuelo.

El promotor deberá, asimismo, estar en posesión de un informe de compatibilidad urbanística de esta modificación de las características de una concesión con la normativa urbanística municipal emitido por el ayuntamiento Camarena, que no ha sido aportado durante la tramitación de esta resolución para el desarrollo del proyecto.

Quinto. - Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental, sin perjuicio de la potestad del órgano ambiental para recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas al objeto de lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.

El promotor remitirá al órgano ambiental, en este caso el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas preventivas y correctoras establecidas, en el primer trimestre de cada año, desde la publicación de esta Resolución y durante los siguientes cinco años de vida útil del proyecto. Este informe incluirá un listado de comprobación de todas las medidas previstas en el documento ambiental y en esta resolución, dando cuenta de la efectiva ejecución de las mismas.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia, el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo del titular de la explotación, y deberá notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al ambiental. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo. Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia. El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en el control de las condiciones y medidas impuestas en el apartado Cuarto de esta resolución, dando cuenta de la ejecución de las distintas medidas dentro del plazo de ejecución otorgado para las mismas, si estuviera establecido.

Se llevará a cabo un seguimiento especial sobre el condicionado establecidos para la protección del patrimonio cultural y de los recursos naturales protegidos, fauna y vegetación para una mejor integración ambiental del proyecto. En el mismo sentido, se llevará a cabo un seguimiento continuo de las dosis de fertilizantes aplicadas al terreno dado que se encuentra en zona vulnerable a la contaminación por nitratos.

Sexto. - Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Confederación Hidrográfica del Tajo) y ante el órgano ambiental (Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Toledo):

• Con carácter previo a la autorización del órgano sustantivo, esto es, antes de la concesión administrativa de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo:
1) Certificado de compatibilidad urbanística del ayuntamiento de Camarena.
2) Designación por parte de la promotora de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de esta resolución.
3) Plan de abonado, previo análisis del agua de riego, ajustando la aportación de nitratos a lo establecido en el vigente programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en Castilla-La Mancha. Esta documentación se presentará en el plazo de tres meses a contar desde la publicación de esta resolución.

• Con carácter anual, en el primer trimestre de los próximos 5 años, un informe de seguimiento del Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en el que se detallen los resultados de los controles de las actuaciones propuestas en el documento ambiental, así como de las medidas indicadas en esta resolución, principalmente (pero no exhaustivamente):
1) Respeto de los condicionados establecidos por el Servicio de Medio Natural y el Servicio de Cultura para la viabilidad ambiental y cultural de este proyecto.
2) Justificación gráfica del mantenimiento de lindes, ribazos y otras formaciones vegetales que mejoren la biodiversidad de la explotación agraria.

3) Reportaje fotográfico de no afección a las parcelas no autorizadas en esta resolución
4) Reportaje fotográfico del riego superficial en la parcelas 5 y 6 del polígono 1.
5) Cuaderno de explotación según normativa aplicable.
6) Justificación de la correcta gestión de los posibles residuos producidos.

• En caso de abandono o una vez finalizada la actividad de forma permanente:
1) Informe final con justificación del correcto desmantelamiento conforme a lo señalado en el punto 4.8, en el plazo de un año a contar tras la finalización de la actividad. Se incluirá expresamente la documentación acreditativa de la correcta gestión de todos los residuos generados tras el desmantelamiento.

Séptimo. - Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024 de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Modificacion de concesion de aguas subterráneas para riego por goteo de pistachos sobre el expediente C-0084/2022” (Exp. S478/2026/TO/00150), situado en el término municipal de Camarena (Toledo), cuyo promotor es Agrícola Ecológica Jerezana Sl, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento propuestas por el promotor y las que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución no supone una autorización para la transformación en regadío de los terrenos incluidos en el proyecto evaluado. El documento válido para realizar la transformación será la correspondiente autorización de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Tajo. El presente informe de impacto ambiental no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales, así como la referente a la legislación de aguas.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto de autorización del proyecto, en su caso.

El incumplimiento de lo establecido en esta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas ante el órgano sustantivo sin perjuicio de la apertura de expediente sancionador y de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, teniendo en cuenta que es una infracción grave el incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el informe ambiental. Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

La promotora deberá comunicar al órgano sustantivo y al órgano ambiental, con una antelación mínima de 10 días, la fecha de cese parcial o total de la actividad y el traspaso de titularidad, en su caso. Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo máximo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico con la situación del proyecto para su localización por parte del público y del personal responsable del seguimiento.

Toledo, 22 de octubre de 2026

El Director General de Calidad Ambiental
P.D. (Resolución de 24/05/2024)
El Delegado Provincial
JOSÉ RUBÉN TORRES MORATALLA

ANEXO CARTOGRÁFICO Exp. S478/2026/TO/00150

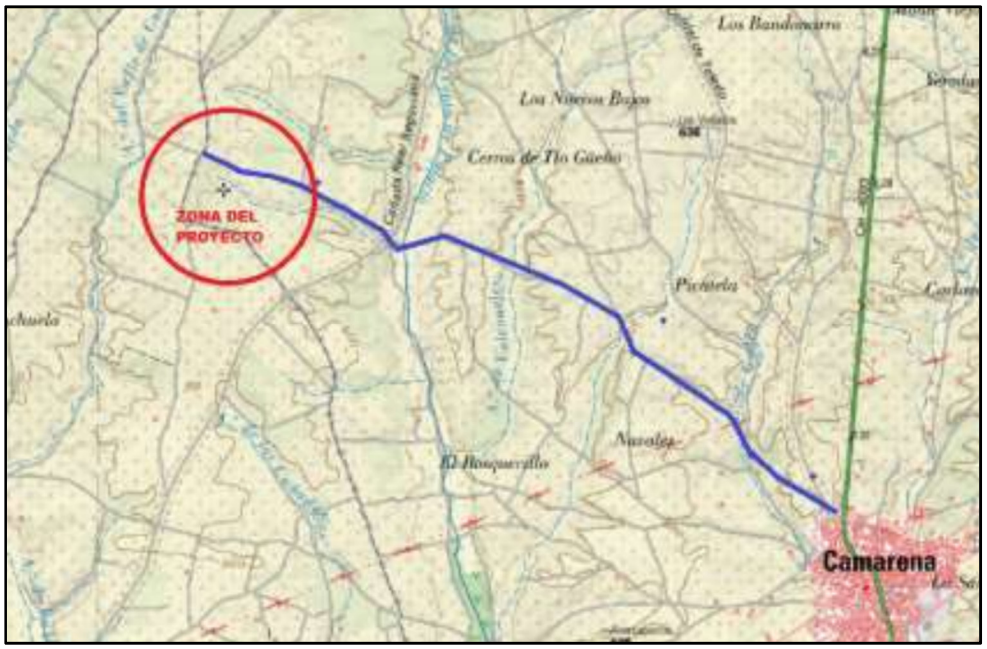


Foto número 1. Ubicación del proyecto. Fuente documento ambiental.



Foto nº 2. Propuesta inicial del promotor. Fuente documento ambiental.

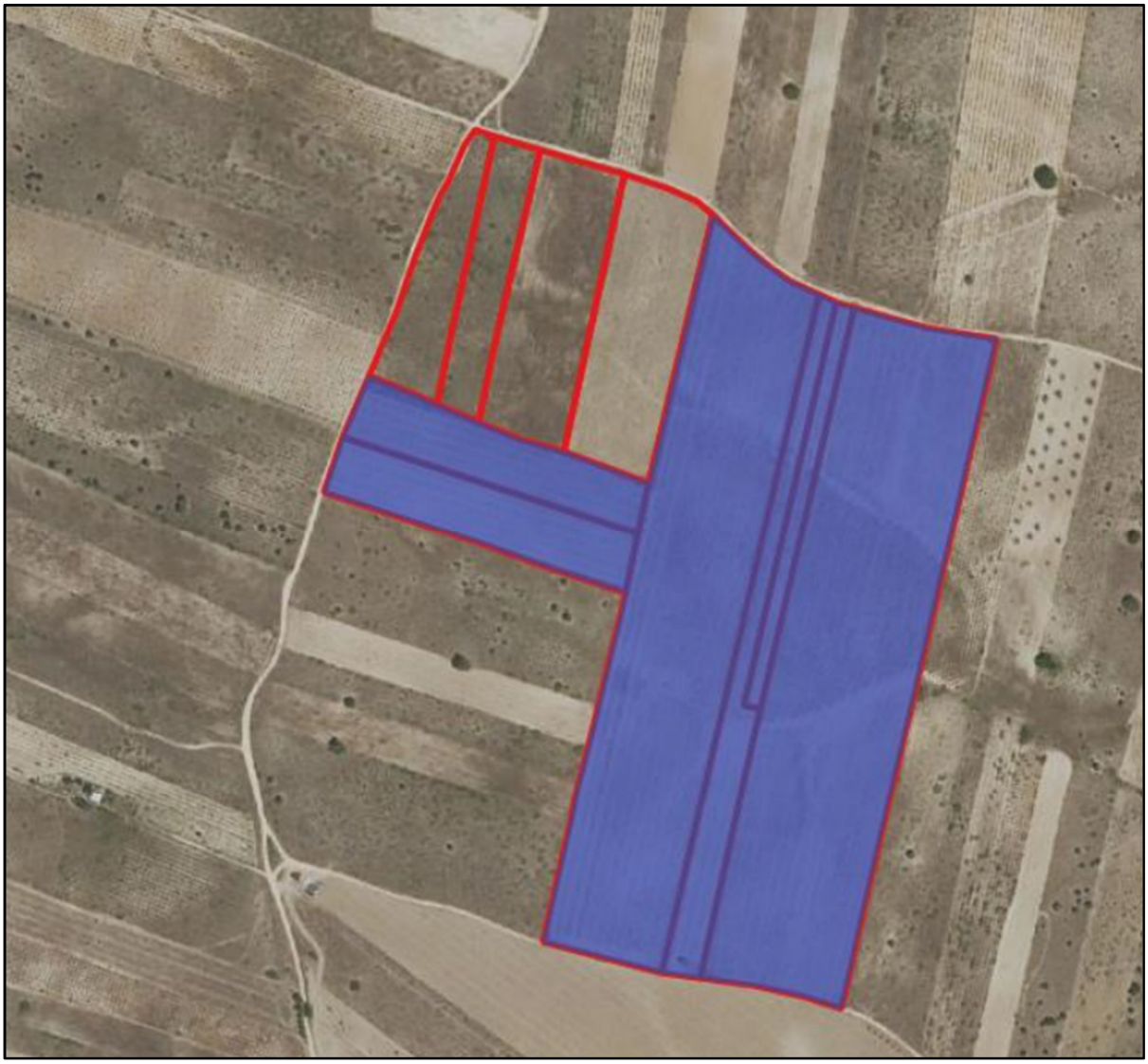


Foto nº 3. Parcelas de pistacho autorizadas en el Informe de Impacto Ambiental. Fuente: elaboración propia.